

개 선

제 목 소극행정에 대한 징계기준 마련 필요
소 관 부 서 ☆☆☆☆처
내 용

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제50조(경영지침)에 따라 공기업·준정부기관의 운영에 관하여 필요한 사항을 정한 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」(이하 “지침”이라 한다) 제26조(징계 등 복무관리)에 따르면 공기업·준정부기관은 「국가공무원법」과 「공무원 징계령」 등 관련 규정에 따라 직원 징계에 관한 규정을 마련하여야 하며, 부작위 또는 직무태만으로 국민의 권익을 침해하거나 기관의 재정손실을 초래한 “소극행정”에 해당하는 경우 징계처분하는 규정을 마련하여야 한다.¹⁾

이에 따라, ☆☆☆☆처 ○○○○팀은 「인사규정」 제38조(징계)에 소극행정 시 인사위원회에 징계 의결을 요구하고 의결 결과에 따라 징계처분을 하도록 규정을 마련하여 운영하고 있다.²⁾

그리고 「인사규정」 제38조(징계)의 세부 시행 사항인 「직원상벌요령」 제6조(징계 및 징계부가금 기준)에 따라 인사위원회는 징계 혐의자의 비

1) 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」

제26조(징계 등 복무관리) ①공기업·준정부기관의 장은 「국가공무원법」과 「공무원 징계령」 등 관련 규정에 따라 직원 징계에 관한 규정을 마련하고 소속 직원에 대한 복무관리를 하여야 한다.

②공기업·준정부기관의 장은 소속 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 징계처분하는 규정을 두어야 한다.

5. 소극행정(부작위 또는 직무태만으로 국민의 권익을 침해하거나 기관의 재정손실을 초래한 경우)

2) 「인사규정」

제38조(징계) ① 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 징계대상으로 보고 제3항에 따라 징계처분을 하여야 한다.

8. 소극행정(부작위 또는 직무태만)으로 국민의 권익을 침해하거나 기관의 재정손실을 초래한 경우

③ 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유 발생시 지체없이 인사위원회 등에 징계 의결을 요구하여야 하고, 그 의결결과에 따라 징계처분을 하여야 한다.

위 유형, 정도, 과실의 경중 등을 고려하여 「직원상벌요령」 별표 1~5의 징계기준, 징계부가금 기준에 따라 징계처분을 의결하여야 한다.

그러나 「직원상벌요령」 별표 1~5는 “소극행정”비위에 대한 징계기준이 명시되지 않아 비위의 정도나 과실의 경중에 따른 징계를 명확하게 적용할 수 없으므로, 「직원상벌요령」에 “소극행정” 징계기준 마련 등 개선이 필요하다.

조치할 사항

☆☆☆☆처장은 적극행정을 확산하고 소극행정을 혁파하기 위해 「국가공무원법」과 「공무원 징계령」 등을 참고하여 「직원상벌요령」에 “소극행정” 비위의 징계기준을 마련하여 운영하시기 바랍니다. (개선)

[표 9] 공무원 징계령 시행규칙

[별표 1] 징계기준				
비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 성실 의무 위반 다. 부작위·직무태만(라목에 따른 소극행정은 제외한다) 또는 회계질서 문란 라. 「적극행정 운영규정」 제2조제2호에 따른 소극행정	파면 파면	해임 파면-해임	강등-정직 강등-정직	감봉-견책 감봉-견책
* 「적극행정 운영규정」 제2조제2호 : “소극행정”이란 공무원이 부작위 또는 직무태만 등 소극적 업무형태로 국민의 권익을 침해하거나 국가 재정상 손실을 발생하게 하는 행위를 말한다.				